政 府 采 购 合 同
（货物类）

合同编号：HW-2026-01

项目名称：华林中心基础设施灾后重建项目-科研监测设备购置（二次）

甲　　方：中国林业科学研究院华北林业实验中心

乙　　方：北京天恒昕业科技发展有限公司

签署日期：2026 年 1 月 15 日

合　　同　　书

甲方 中国林业科学研究院华北林业实验中心 承担的华林中心基础设施灾后重建项目-科研监测设备购置（二次）中所需（共 50 项设备及配套服务、施工等）经北京中晟嘉信工程管理有限公司以 ZSTX-ZB-2025-33 招标文件在国内公开招标。经评定，乙方 北京天恒昕业科技发展有限公司 为中标供应商。甲、乙双方同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

1、合同文件

下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。为便于解释，组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

a. 本合同书

b. 中标通知书

c. 合同专用条款

d. 合同通用条款

e. 投标文件　　（含澄清文件）

f. 招标文件　　（含招标文件补充通知）

2、货物和数量

本合同货物：智能人工气候箱、三孔 PCR 仪、研究级正置显微镜、RhizoView 根系扫描仪、便携式叶面积仪、化学发光仪、土壤温度水分盐分 pH 检测仪、植物冠层分析仪、窄型植物根系生长监测系统、土壤温湿监测系统、自记录雨量筒、树木周长变化记录仪、植物茎秆液流监测设备、树木径向生长测定系统、自记风速仪、土壤水分监测系统、CNR4 净辐射测量仪、恒温型土壤团聚体筛分机、电动振筛机（数

控）、三维激光扫描仪、木材取芯器、设备名称、树木针测仪、树木弯曲断裂强度测试仪、游标卡尺、树木生长年龄检测仪、手持式叶绿素荧光仪、分光测色仪、户外昆虫灯诱帐篷、便携式望远镜、专业数码相机、打孔注射机、1:10000 卫星图、网络球型摄像机、IP 广播、微波网桥、太阳能板换新、太阳能监控供电、2 光 4 电网络交换机、8 光 2 电网络交换机、8 电网络交换机、5 电网络交换机、一体式设备箱、设备柜、室外电缆、室外光缆、室外网线、电缆地埋、设备人工搬运、设备安装与调试、开通上山道路

数量：各项数量见详单

（附货物详细清单）

序号	设备名称	品牌	型号	单位	数量	单价	小计
1	智能人工气候箱	上海超泓	PRX-450C	个	1	31093.58	31093.58
2	三孔 PCR 仪	朗基	T30	套	1	146715.03	146715.03
3	研究级正置显微镜	Nexcope	NE950	套	1	408467.98	408467.98
4	RhizoView 根系扫描仪	海富达	M400062	套	1	10003.30	10003.30
5	便携式叶面积仪	来因科技	YMJ-P	套	1	11670.51	11670.51
6	化学发光仪	勤翔	ChemiScope 6100	套	1	106701.84	106701.84
7	土壤温度水分盐分 pH 检测仪	山东优云谱	YP-DWSYP+	套	2	20840.20	41680.41
8	植物冠层分析仪	来因科技	IN-G30	套	1	200065.95	200065.95

9	窄型植物根系生长监测系统	中国力科惠泽	LK-1580	套	1	316771.09	316771.09
10	土壤温湿监测系统	点将科技	DJ-6292A	套	5	20006.59	100032.97
11	自记录雨量筒	建大仁科	RS-YL-N01-6	个	5	6668.86	33344.32
12	树木周长变化记录仪	中遥天地	LMSZ-04A	个	20	2500.82	50016.49
13	植物茎秆液流监测设备	立木科仪	LM-P201	套	5	77525.56	387627.78
14	树木径向生长测定系统	立木科仪	SDS-25R	套	4	17505.77	70023.08
15	自记风速仪	柏蔚科技	BV-W509	个	1	100032.97	100032.97
16	土壤水分监测系统	点将科技	DJ-6292B	个	1	80026.38	80026.38
17	CNR4 净辐射测量仪	北京昊瀚	HWCNR4	个	2	80859.99	161719.98
18	恒温型土壤团聚体筛分机	点将科技	DJ-2211	台	3	50016.49	150049.46
19	电动振筛机（数控）	科信化工	KY-200	台	1	8336.08	8336.08
20	三维激光扫描仪	泰来三维	Focus core	个	1	333443.25	333443.25
21	木材取芯器	Haglof	500mm	件	3	13337.73	40013.19
22	树木针测仪	IML	PD500	件	1	110036.27	110036.27
23	树木弯曲断裂强度测试仪	IML	Fractometer II	台	1	49099.52	49099.52

24	游标卡尺	Haglof	Mantax	件	3	825.27	2475.82
25	树木生长年龄检测仪	点将科技	DJ-3400	台	1	32510.72	32510.72
26	手持式叶绿素荧光仪	点将科技	DJ-0310	台	1	20840.20	20840.20
27	分光测色仪	三恩时	ST70	台	1	18339.38	18339.38
28	户外昆虫灯诱帐篷	玉莲科技	-	套	2	541.85	1083.69
29	便携式望远镜	HUILE	-	套	2	2084.02	4168.04
30	专业数码相机	尼康	-	套	1	25008.24	25008.24
31	打孔注射机	-	-	台	2	4168.04	8336.08
32	1:10000 卫星地图	-	-	套	1	12504.12	12504.12
33	网络筒型摄像机	海康	-	台	11	3197.72	35174.93
34	IP 广播	-	-	台	9	1833.94	16505.44
35	微波网桥	UBNT	-	套	2	2934.30	5868.60
36	太阳能板换新	北京昊通	-	套	1	8726.43	8726.43
37	太阳能监控供电	北京昊通	-	套	9	21632.13	194689.18
38	2 光 4 电网络交换机	tp-link	-	台	9	530.29	4772.62
39	8 光 2 电网络交换机	tp-link	-	台	2	797.05	1594.09
40	8 电网络交换机	tp-link	-	台	2	496.95	993.89
41	5 电网络交换机	tp-link	-	台	5	405.25	2026.25

42	一体式设备箱-抱杆型	宏佳兴	-	个	3	2190.72	6572.17
43	设备柜-落地式	-	-	个	1	1538.01	1538.01
44	室外电缆-两芯	爱普	RVV	米	1480	8.15	12065.98
45	室外光缆-6 芯	爱普	GYTA-06B	米	4750	5.28	25064.51
46	室外网线	爱普	HSYY-5e	箱	2	266.75	533.51
47	电缆地埋	-	-	米	1480	45.85	67855.70
48	设备人工搬运	-	-	工日	18	666.89	12003.96
49	设备安装与调试	-	-	点	16	666.89	10670.18
50	开通上山道路	-	-	处	1	1667.22	1667.22
总价					3480560.39		

3、合同总价

本合同总价为（小写：3480560.39 元）。本合同总价为甲方应支付给乙方所有的费用，费用包括但不限于设备购买费、运输费、税费、维修保养费、安装费、搬运费、软件使用许可费、保险费等一切费用。

4、付款方式

本合同的付款方式为：详见合同专用条款。

5、本合同货物的交货时间及交货地点

交货时间：签订合同首付款到账后 15 个工作日内将货物发送至甲方指定地点。

交货地点：中国林业科学研究院华北林业实验中心指定地点（九龙山区域）

6、合同的生效

本合同经双方授权代表签字、加盖单位公章，且甲方收到乙方足额缴纳的履约保证金（以银行到账凭证为准）后生效。

甲方：中国林业科学研究院华北林业实验中心	乙方：北京天恒昕业科技发展有限公司
纳税人识别号：12100000400013943T	纳税人识别号：91110105782540211K
名称：（印章）	名称：（印章）
日期：2026年1月15日	日期：2026年1月15日
授权代表（签字）：	授权代表（签字）：
地　　址：北京市门头沟区水闸西路1号	地　　址：北京市朝阳区红军营南路15号院1号楼-2至12层101内10层1002A室
邮政编码：102300	邮政编码：101000
电话：010-69863170	电话：010-84938965
开户银行：中国农业银行北京门头沟支行	开户银行：中国工商银行北京亚运村支行
账号：11-031601040099259	账号：0200098109020231519

一、合同专用条款

合同专用条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以合同专用条款为准。合同专用条款的序号将与合同一般条款序号相对应。

1、定义

1.5 甲方：本合同甲方系指：中国林业科学研究院华北林业实验中心

1.6 乙方：本合同乙方系指：北京天恒昕业科技发展有限公司

1.7 现场：本合同项下的货物安装和运行地点位于：__九龙山

1.8 甲方接货人：__鞠瑶__，联系方式：13466625043

1.9 甲方联络人：__鞠瑶__，联系方式：13466625043

6、交货方式

6.1 本合同项下的货物交货方式为：物流送货上楼至甲方指定地点。

6.2 乙方应在货物发出 7 天前以电子邮件或微信形式将合同号、货物名称、数量、包装箱件数、总毛重、总体积（立方米）和备妥交货日期通知甲方，且通知内容需补充“货物运输服务商名称、运输车辆车牌号、预计到货时间（精确到日）、联系人及联系方式”。

6.3 乙方负责货物运输至交货地点的全部费用（含运费、保险费、装卸费、上楼费），运输及交付完成前过程中货物的毁损、灭失风险由乙方承担。若货物在运输中受损，乙方应在 3 个工作日内提出补货或维修方案，并承担全部

费用，且交货时间相应顺延，不顺延部分视为乙方逾期交货，按本合同违约条款承担责任。

8、付款条件：

8.1 签订合同后15个工作日内，乙方向甲方支付合同总价3%的履约保证金，乙方应向甲方提交银行转账凭证，甲方核对凭证真实有效且资金到账合同生效。（履约保证金以银行转账形式进行交纳。）

8.2 乙方未在签订合同后 15 个工作日内足额缴纳履约保证金的，每逾期 1 日，应向甲方支付合同总价 0.5% 的违约金；逾期超过 10 日的，甲方有权单方解除合同，并要求乙方赔偿甲方为本次采购支出的合理费用（如招标代理费、重新采购差价等）。

8.3 合同生效并收到乙方开具的相应金额增值税专用发票后15个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的50%货款；按照甲方规定的时间和指定地点供货，到货数量达到本合同约定采购货物数量的 80%并收到乙方开具的相应金额增值税专用发票后 15 个工作日内，甲方再向乙方支付合同总价的20%货款；项目最终验收合格并收到乙方开具的相应金额增值税专用发票后 30 个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的30%货款。最终验收合格日起届满1年，甲方向乙方无息退还履约保证金。

8.4 乙方需提供每台到货设备的出厂检验合格证明、装箱单，甲方现场核对设备品牌、型号、数量与合同清单一致，且保障设备外观无破损、包装完好。

8.5 最终验收需满足以下条件：（1）所有设备全部到货，且符合本合同货物清单及技术参数要求；（2）乙方完成所

有设备的安装、调试，设备运行正常，能实现招标文件及投标文件承诺的全部功能；（3）乙方提供完整的技术资料（含操作手册、维修手册等）；（4）甲方组织验收小组（成员包括技术专家、使用部门代表、财务代表）出具书面验收合格报告，双方签字确认。

9、技术资料：

9.1 合同生效后 10 天之内，乙方应将每台设备和仪器的 中文技术资料（含电子版 1 份、纸质版 2 份） ，应包括但不限于操作手册、使用指南、维修指南寄给甲方。操作手册需包含设备日常操作步骤、常见故障排查方法；维修指南需包含原厂维修网点信息、备件采购渠道、定期维护周期及内容。

9.2 如果甲方确认乙方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，乙方将在收到甲方通知后 7 天内将这些资料免费寄给甲方。

9.3 乙方应在合同生效后 30 日内交付技术资料（纸质版邮寄至甲方指定地址，电子版发送至甲方联络人邮箱）；若技术资料逾期交付，每逾期 1 日，乙方应向甲方支付合同总价 0.1% 的违约金；若技术资料缺失或不符合要求，乙方应在收到甲方通知后 15 日内补齐或更换，否则甲方有权暂缓支付后续货款，直至技术资料符合要求。

9.4 乙方应在设备安装调试完成后 15 日内，为甲方操作人员提供免费现场培训（培训时长不少于 8 小时），培训内容包括设备操作、日常维护、常见故障处理，确保甲方至少 2 名操作人员能独立使用设备；培训后需出具培训合格证明，由双方签字确认。

10、质量保证：

10.1 乙方在收到通知后3天内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。甲方以书面形式（含照片、视频、检测报告）通知乙方货物缺陷后，乙方应在 3 日内响应并制定维修 / 更换方案，维修 / 更换周期不得超过 15 日（特殊部件需厂家定制的，最长不得超过 30 日，且乙方需提供厂家出具的定制周期证明。

10.2 如果乙方在收到通知后__3__天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担。

10.3 合同项下货物的质量保证期为自货物通过最终验收之日起__12__个月。

10.4 若因货物缺陷导致甲方无法正常开展科研工作，造成的直接损失（如实验样本损失、项目延期罚款等），由乙方承担赔偿责任；若缺陷设备经 2 次维修后仍无法正常使用，甲方有权要求更换设备或解除该部分设备的采购合同，乙方需退还对应设备的已付货款，并支付合同总价 10% 的违约金。

10.5 质量保证期内，乙方应提供免费上门维修服务（响应时间：市区 24 小时内，郊区 48 小时内）；每台设备每年应提供至少 1 次免费上门校准服务，校准结果需符合国家相关标准；质量保证期届满前 30 日内，乙方应配合甲方进行设备全面检测，确认设备无质量问题后，甲方再退还履约保证金。

10.6 乙方保证所供设备及相关技术资料不侵犯任何第三方的专利权、商标权、著作权等知识产权；若甲方因使用设备遭遇第三方知识产权侵权索赔或索赔的威胁，乙方应负

责与第三方交涉，承担全部赔偿责任（包括但不限于甲方支出的赔偿金、律师费、诉讼费等），且甲方有权解除合同，要求乙方退还全部已付货款。

11、检验和验收：

11.1 货物运抵现场后，甲方应在设备安装调试培训后30天内组织验收。

验收时间：　　/　　，

验收地点：中国林业科学研究院华北林业实验中心指定地点，

验收程序：安装调试后，仪器设备保管人应及时完成商务验收、技术验收、建账及货款支付等工作，

验收小组组成：鞠瑶、刘学、李恩杰、孙丽芳、裴顺祥、杜满义、孙敬爽、李少锋、王兴红、原伟杰、李佳林。

若验收小组发现设备不符合合同要求，应出具书面异议报告，详细说明不符合项；乙方需在收到异议报告后10日内整改，整改后重新验收，重新验收费用由乙方承担；若2次整改后仍未通过验收，甲方有权解除合同，要求乙方退还全部已付货款，并支付合同总价20%的违约金。

12、索赔：

索赔通知期限：180天。

15、不可抗力：

15.2 受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快以书面形式通知另一方，并在事故发生后7天内，将有关部门出具的证明文件送达另一方。

15.3 不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商在7天内达成进一步履行合同的协议，因不可抗

力致使合同不能履行的，合同终止。

16.若乙方提供的设备检测报告、校准证书、技术资料等存在虚假内容，视为乙方严重违约，甲方有权解除合同，要求乙方退还全部已付货款，并支付合同总价 30% 的违约金；若因虚假材料导致甲方科研项目受损或面临行政处罚，乙方需承担全部赔偿责任（包括但不限于项目罚款、声誉损失赔偿）。因乙方违约导致甲方提起诉讼的，甲方支出的合理费用（包括但不限于案件受理费、律师费、保全费、鉴定费、差旅费）由乙方承担。

17.1 因合同履行中发生的争议，合同当事人双方可通过协商解决。协商不成的，应以以下第 （2） 种方式解决：

（1）提请北京仲裁委员会仲裁；

（2）向甲方（采购人）所在地人民法院提起诉讼。

25、履约保证金：

25.1 提交履约保证金的时间：签订合同后 15 天。

履约保证金金额：合同总价的 3% 。

履约保证金形式：银行转账。

26、合同生效和其它

26.2 本合同一式 6 份，具有同等法律效力。甲方执 4 份，乙方执 2 份。

二、合同一般条款

1、定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1“合同”系指甲乙双方签署的、合同格式中载明的甲乙双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的其它文件。

1.2“合同价”系指根据合同约定，乙方在完全履行合同义务后甲方应付给乙方的价格。

1.3“货物”系指乙方根据合同约定必须向甲方提供的一切设备、机械、仪表、备件，包括工具、手册等其它相关资料。

1.4“服务”系指根据合同约定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险及安装、调试、提供技术援助、培训和其他类似的服务。

1.5“甲方”系指与中标人签署供货合同或在“合同特殊条款”中指明的购买货物和服务的单位（含最终用户）。

1.6“乙方”系指根据合同约定提供货物及相关服务的中标人。

1.7“现场”系指合同约定货物将要运至和安装的地点。

1.8“验收”系指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同项下的货物符合合同规定的活动。

1.9“法律、法规”是指由全国人大、各级政府及有关部门制定和发布的法律、行政法规、地方性法规、部门规章及其他规范性文件。

2、技术规范

2.1递交货物的技术规范应与招标文件规定的技术规范和技术规范附件（如果有的情况下）及其投标文件的技术规范偏差表（如果被甲方接受的情况下）相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

3、知识产权

3.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等的起诉。如果任何第三方提出侵权指控，乙方应当与第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和经济赔偿。

4、包装要求

4.1 乙方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装。除合同另有约定外，乙方提供的全部货物，均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损，运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

4.2 每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

5、装运标志

5.1. 乙方应在每一包装箱的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标识：

收货人：_____

合同号：_____

装运标志：_____

收货人代号：_____

目的地：_____

货物名称、品目号和箱号：_____

毛重／净重：_____

尺寸（长×宽×高以厘米计）：_____

5.2 如果货物单件重量在2吨或2吨以上，乙方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标识，标明“重心”和“吊装点”，以便

装卸和搬运。根据货物的特点和运输的不同要求，乙方应在包装箱上清楚地标有“小心轻放”“防潮”“请勿倒置”等字样和其他适当的标志。

6、交货方式

6.1 交货方式一般为下列其中一种，具体在“合同特殊条款”中规定。

6.1.1 现场交货：乙方负责办理运输、保险和存储，将货物运抵现场。有关运输和保险的一切费用由乙方承担。所有货物运抵现场的日期为交货日期。

6.1.2 工厂交货：系指在中国大陆境内工厂制造的或在中国大陆境内已完税的在乙方仓库、展室或货架存放的进口货物。由乙方负责代办运输和保险事宜。运输费和保险费由甲方承担。运输部门出具收据的日期为交货日期。

6.1.3 甲方自提货物：由甲方在合同规定地点自行办理提货。提单日期为交货日期。

6.2 乙方应在合同规定的交货期前，以电报或传真形式将合同号、货物名称、数量、包装箱件数、总毛重、总体积（立方米）和备妥交货日期通知甲方。同时乙方应用挂号信将详细交货清单一式 6 份包括合同号、货物名称、规格、数量、总毛重、总体积（立方米）、包装箱件数和每个包装箱的尺寸（长×宽×高）、货物总价和备妥待交日期以及对货物在运输和仓储的特殊要求和注意事项通知甲方。

6.3 在现场交货和工厂交货条件下，乙方装运的货物不应超过合同规定的数量或重量。否则，乙方应对超运部分引起的一切后果负责。

7、装运通知

7.1 在现场交货和工厂交货条件下的货物，乙方通知甲方货物已备妥待运输后 24 小时之内，应将合同号、货名、数量、毛重、总体

积（立方米）、发票金额、运输工具名称及装运日期，以电报或传真通知甲方。

7.2 如因乙方延误将上述内容用电报或传真通知甲方，由此引起的一切后果损失应由乙方负责。

8、付款

8.1 本合同以人民币付款。

8.2 甲方凭双方签字盖章的设备验收单将 100%设备全款金额支付到乙方账户。

8.3 付款条件和方式的具体安排详见合同书第五条。

9、技术资料

9.1 合同项下技术资料（除合同特殊条款规定外）将以下列方式交付：

合同生效后，乙方应将每台设备和仪器的中文技术资料一套，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南、服务手册和示意图寄给甲方。

9.2 另外一套完整的上述资料应包装好随同每批货物一起发运。

9.3 如果甲方确认乙方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，乙方将在收到甲方通知后将这些资料免费寄给甲方。

10、质量保证

10.1 乙方应当保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

10.2 乙方应当保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内应当具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，乙方应当对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

10.3 根据甲方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方。乙方在收到通知后应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

10.4 如果乙方在收到通知后没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。

10.5 除“合同特殊条款”规定外，合同项下货物的质量保证期为自货物通过最终验收之日起12个月。

11、检验和验收

11.1 在交货前，中标人应对货物的质量、规格、型号、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、型号、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。

11.2 货物运抵现场后，甲方应组织初步验收。

11.3 如果任何被检验或测试的货物不能满足规格的要求，甲方可以拒绝接受该货物，乙方应更换被拒绝的货物，或者免费进行必要的修改以满足规格的要求。

11.4 甲方有在货物制造过程中派员监造的权利，乙方有义务为甲方监造人员行使该权利提供方便。

11.5 制造厂对所供货物进行机械运转试验和性能试验时，中标人必须提前通知甲方。

12、索赔

12.1 如果货物的质量、规格、型号、数量、重量等与合同不符，或在第10.5规定的质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权根据有资质的权威质检机构

的检验结果向乙方提出索赔（但责任应由保险公司或运输部门承担的除外）。

12.2 在根据合同第 10 条和第 11 条规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

12.2 退货：乙方应按合同规定将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过第 10.5 规定的质量保证期，但乙方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

12.2.2 降价：根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经甲乙双方商定降低货物的价格，或由有权的部门评估，以降低后的价格或评估价格为准。

12.2.3 更换／修补：用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或／和修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同第 10 条规定，相应延长修补或更换件的质量保证期。

12.3 如果在甲方发出索赔通知后，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如乙方未能在甲方提出索赔通知后或甲方同意的更长时间内，按照本合同第 12.2 条规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从合同款或从乙方开具的银行保函中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

13、延迟交货

13.1 乙方应按照“货物需求一览表、技术规格及要求说明”中甲方规定的时间表交货和提供服务。

13.2 如果乙方无正当理由迟延交货，甲方有权提出违约损失赔偿或解除合同。

13.3 在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知甲方。甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。

14、违约赔偿

14.1 除合同第 15 条规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可要求乙方支付违约金。违约金按每周迟交货物或未提供服务交货价的 0.5%计收。但违约金的最高限额为迟交货物或没有提供服务的合同价的 5%。一周按 7 天计算，不足 7 天按一周计算。如果达到最高限额，甲方有权解除合同。而乙方仍有义务支付上述违约金。

15、不可抗力

15.1 如果双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

15.2 受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快书面形式通知另一方，并在事故发生后，将有关部门出具的证明文件送达另一方。

15.3 不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

16、税费

16.1 与本合同有关的一切税费均适用中华人民共和国法律的相关规定。

17、合同争议的解决

17.1 因合同履行中发生的争议，合同当事人双方可通过协商解决。协商不成的，可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

17.2 诉讼费用除另有裁决外，应由败诉方负担。

18、违约解除合同

18.1 在乙方违约的情况下，甲方可向乙方发出书面通知，部分或全部终止合同。同时保留向乙方追诉的权利。

18.1.1 乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内，提供全部或部分货物，按合同第14.1的规定可以解除合同的；

18.1.2 乙方未能履行合同规定的其它主要义务的；

18.1.3 在本合同履行过程中有腐败和欺诈行为的。

18.1.3.1“腐败行为”是指提供、给予、接受或索取任何有价值的东西来影响甲方在合同签订、履行过程中的行为。

18.1.3.2“欺诈行为”是指为了影响合同签订、履行过程，以谎报事实的方法，损害甲方的利益的行为。

18.2 在甲方根据上述第18.1条规定，全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则，全部或部分购买与未交付的货物类似的货物或服务，乙方应承担甲方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，乙方应继续履行合同中未解除的部分。

19、破产终止合同

19.1 如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方，单方终止合同而不给乙方补偿。但甲方必须以书面形式告知同级政府采购监督管理部门。该合同的终止将不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

20、转让和分包

20.1 本合同不允许转让。

20.2 经甲方同意，乙方可以将合同项下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除乙方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与乙方共同对甲方连带承担合同的责任和义务。乙方可以将合同项下非主体、非关键性工作分包给他人完成。但必须在投标文件中载明。

21、合同修改

21.1 甲方和乙方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时，当事人双方应当共同签署书面文件，作为合同的补充，并报同级政府采购监督管理部门备案。

22、通知

22.1 本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

23、计量单位

23.1 除技术规范中另有规定外，计量单位均使用国家法定计量单位。

24、适用法律

24.1 本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

25、合同生效和其它

25.1 合同内容的确定应以招标文件和投标文件为基础，不得违背其实质性内容。政府采购项目的采购合同自签订之日起七个工作日内，甲方应当将合同副本报同级政府采购监督管理部门和有关部门备案。合同经双方签字、加盖公章并由乙方支付履约保证金后开始生效。